

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1515

הצעת חוק העונשין (תיקון – קנס על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 144 – 1. בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום ז' בכסלו התשפ"ה (8 בדצמבר הוראת שעה 2024), יקראו את סעיף 144 לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, כך שבסופו יבוא:

"(ח) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א) רישא, (ב) רישא, (ב2) או (ב3) רישא, דינו קנס האמור בסעיף 61(א)(4), ולכל הפחות קנס של 100,000 שקלים חדשים."

דברי הסבר

בעיית החזקתו של נשק בלתי חוקי הפכה בעת האחרונה לתופעה המסכנת את שלום האזרחים. נשק בלתי חוקי מהווה אחד הגורמים העיקריים לעלייה בשיעור מקרי הרצח והאלימות, וכן משמשים לצורך ביצוע עבירות פליליות נוספות ואף לשם ביצוע פיגועי טרור.

היקף האלימות והשימוש בנשק בלתי חוקי פוגע קשות בתחושת הביטחון של אזרחי המדינה. ביום 7 בחודש דצמבר 2021 התקבל בכנסת תיקון לחוק העונשין הקובע עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי לתקופה של שלוש שנים מיום פרסום החוק.

לכן מוצע כי בתקופת הוראת השעה, לצד עונש המינימום של תקופת מאסר, ייקבע כי בית המשפט רשאי להטיל קנס בשיעור של עד 226,000 שקלים חדשים ולכל הפחות בשיעור של 100,000 שקלים חדשים.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/24/3838).

הצעת החוק זוהי לפ/24/3838 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.